

0005187-09.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Roberto Raineri Simão

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... da rodovia ficou impedido de tráfego ferroviário por algum tempo, até que os grampos novos fossem recoloca-los, em razão do grande risco de descarrilhamento que o furto provocou. Disse que mandou os vigilantes acionarem a polícia. Afirmou que, até então, não conhecia o réu, mas os vigilantes disseram que já haviam o abordado em situação semelhante, relativa a furto de grampos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Fórum, Vila Nossa Senhora do Carmo - CEP 14801-425, Fone: (16)

2108-1177, Araraquara-SP - E-mail: araraq3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0005187-09.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 7838/2022 - Delegacia Seccional de Araraquara

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO DE PAULA DA SILVA NETO

Vítima:

Edvaldo Tomaz Fernandes

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - (A.P. nº 832/2022 - artigo 155 "caput" e § 1º, e artigo 260, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), todos do Código Penal) - Em 06 de dezembro de 2022, às 13h15, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, DR. ROBERTO RAINERI SIMÃO, que se achava presente comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado, para audiência virtual de instrução e julgamento, nos autos da Ação Penal supramencionada, constatou-se a presença do representante do Ministério Público, DR. MARCEL ZANIN BOMBARDI. Presente o réu JOÃO DE PAULA DA SILVA NETO. Presente para defendê-lo, o Defensor Público, DR. JOÃO FINKLER FILHO. Presentes o representante da vítima, Edvaldo Tomaz Fernandes, bem como as testemunhas comuns à acusação e defesa, William Oliveira Mota e Paulo Felix Dias. Todos acima referidos já estão devidamente qualificados nos autos, dispensando-se assim a providência constante do artigo 147, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Antes do início da audiência, o MM. Juiz explicou que, seguindo a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e orientação da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, no Comunicado CG nº 284/2020,

a audiência será realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Teams/Microsoft, bem como nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça; do § 5º do artigo 367 do Código de Processo Civil; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal; e artigo 150 e seguintes, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça e demais corolários legais à espécie. Abertos os trabalhos, as partes manifestaram-se expressamente pela concordância da realização da audiência conforme as normas acima referidas, apontando o Ministério Público e Defesa as ressalvas para incomunicabilidade das pessoas a serem ouvidas, porquanto, pelo MM. Juiz foi dito: “Os depoimentos serão tomados cada um de per si, de modo que uns não saibam nem ouçam o que foi dito pelos outros, em cumprimento ao que determina o artigo 210, do Código de Processo Penal.” Após a identificação pessoal, através da exibição de documento original com foto, visualizado no início de cada depoimento, ouviu-se o representante da vítima Edvaldo Tomaz Fernandes e as testemunhas William Oliveira Mota e Paulo Felix Dias, compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizerem a verdade do que souberem e lhes for perguntado, sob as penas da lei, conforme preceituam os artigos 203 e seguintes, do Código de Processo Penal. Ao final da instrução, foi o réu João de Paula da Silva Neto interrogado, sendo-lhe previamente assegurado o direito de entrevista reservada com seu Defensor, bem como informado o que determina o artigo 186 do Código de Processo Penal, acerca do direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Em sequência, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo outras provas a serem produzidas, considerava encerrada a instrução processual e determinava o oferecimento das alegações finais orais. Durante os debates, pelo Ministério Público foi dito: “JOÃO DE PAULA DA SILVA NETO está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, caput e § 1º, e nas penas do artigo 260, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública), todos do Código Penal, em concurso material de infrações (CP, art. 69), porque, nas condições de tempo e local descritos na denúncia, subtraiu, para si, 52 (cinquenta e dois) grampos Pandrol que estavam instalados na linha férrea que passa pelo local, grampos esses descritos e avaliados a fls. 49/50, no valor de R\$ 668,20 (seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), pertencentes à empresa RUMO LOGISTICA, ora representada por Edvaldo Tomaz Fernandes, bem como por ter perturbado o serviço de estrada de ferro, colocando em risco de descarrilhamento composição férrea, ao destruir, danificar e desarranjar, parcialmente, linha férrea. É dos autos que o denunciado, em agosto de 2021, praticou furto de grampos pertencentes à empresa ferroviária (vide proc. nº 1510766-92.2021.8.26.0037) e, de acordo com as declarações das vítimas, recentemente voltou a cometer ato semelhante. Não satisfeito, demonstrando audácia e expertise na prática delitiva patrimonial, o denunciado decidiu mais uma vez subtrair os grampos que seguram os trilhos de trem na linha férrea, mesmo sabendo que com sua conduta poderia causar perigo de dano à composição férrea que por ali trafega, pois, com o desprendimento de tais objetos, que são utilizados para ajudar a estabilizar os trilhos, o risco de descarrilhamento do trem é manifesto, conforme laudo pericial de fls. 53/58. Dessa feita, no dia dos fatos, JOÃO DE PAULA dirigiu-se ao local e, com o uso de uma marreta, retirou da linha férrea 52 (cinquenta e dois) grampos Pandrol que nela estavam instalados, colocando 42 (quarenta e dois) deles em uma sacola e os outros 10 (dez) nos bolsos de sua jaqueta, evadindo-se do local. Como consequência disso, o tráfego de trens, desde Rondonópolis/MS a Santos/SP, foi interrompido, a fim de se evitar um desastre férreo, já que os trilhos passaram a ficar sobrepostos aos dormentes sem qualquer segurança. Consta, finalmente, que, após ter se apoderado e ocultado os bens e, portanto, consumado o crime de furto, o denunciado desceu uma escada que dá acesso à rodovia, quando, então, foi surpreendido e preso em flagrante pelos vigilantes William Oliveira Mota e Paulo Felix Dias que faziam a ronda pelo local. Foi necessário o uso de força física moderada por parte dos vigilantes para conter JOÃO DE PAULA, que chegou a tentar fugir do local. Em seu poder foi encontrada e apreendida (fls. 11) também uma marreta que foi utilizada para a retirada dos grampos da linha férrea. Somente após a recolocação dos

objetos, o que foi feito prontamente pela empresa (cf. laudo pericial de fls. 53/58), é que o tráfego ferroviário foi restabelecido. A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2022 - fls. 74. O acusado, devidamente citado - fls. 88, ofereceu resposta à acusação a fls. 96/99, o que não impediu a confirmação do recebimento da denúncia, conforme decisão de fls. 106. Durante a instrução, foram ouvidas o representante da vítima, duas testemunhas de acusação e nenhuma de defesa, sendo, ao final, o acusado interrogado. É, em síntese, o relatório. A presente ação penal deverá ser julgada procedente. Com efeito, o contexto probatório produzido nos autos se mostra apto para embasar o decreto condenatório. Restou incontroversa a prática dos crimes de furto e de perigo de desastre ferroviário imputados ao réu. A materialidade do delito está evidenciada pelos depoimentos colhidos, pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de apreensão de fls. 11, laudos periciais do instrumento apreendido - fls. 91/94 (marreta), bem como do laudo pericial do local dos fatos - fls. 53/58, que atestou, inclusive, que 'o furto dos referidos grampos poderia causar desastre ferroviário'. A autoria, de igual modo, é inquestionável, embora na fase extrajudicial - fls. 05, o acusado tenha negado a prática do crime, dizendo que a res não foi apreendida em seu poder. Em Juízo, voltou a negar a prática do crime, alegando que não retirou os grampos da linha férrea e que não tinha em seu poder, grampos e marreta. Contudo, sua negativa não pode ser aceita. Os seguranças da empresa que fazem o monitoramento no local disseram, em todas as oportunidades em que foram ouvidos - fls. 03 e 04 e na presente audiência, que já era por volta das 23h a 00h, quando receberam a informação de que grampos instalados na linha do trem foram subtraídos, tratando, então, de se dirigir ao local. Contudo, a caminho do local se depararam com o acusado descendo as escadas que dão acesso da linha do trem a uma rodovia, com uma mochila nas costas. Ele tentou fugir, mas foi capturado. Dentro da mochila encontraram 42 grampos retirados da linha férrea e, ainda, no bolso de sua jaqueta mais 10 desses grampos, também retirados do local. Foram categóricos em dizer que ele trazia também consigo uma marreta para retirar esses grampos do trilho. Informaram também que no local há vários bairros residenciais, além do distrito industrial. Por fim, deixaram claro que a linha férrea foi interditada até a reposição dos grampos, sendo que uma composição férrea que estava próxima foi avisada e parou não passando pelo local. Nesse sentido, vide auto de apreensão de fls. 11 e laudo pericial de fls. 91/94. Ambos disseram, inclusive, que foi necessário a realização de reparos na linha férrea após a ação criminosa, a fim de que o tráfego voltasse à normalidade, eis que sem os grampos que prendem os trilhos, o perigo de desastre é iminente. Outro não foi o entendimento do laudo pericial do local - fls. 53/58, que atestou que 'o furto dos referidos grampos poderia causar desastre ferroviário'. No mesmo sentido, o depoimento do representante da empresa que confirmou que a retirada dos grampos coloca em risco a segurança viária. Confirmou, outrossim, que o trecho ficou por um tempo interditado para a recolocação dos grampos. Disse, por fim, que foi informado pelos seguranças da empresa que o acusado foi detido após subtrair os grampos, os quais ainda estavam de posse dele, juntamente com uma marreta. Eles teriam informado também que o acusado já tinha sido preso em outra ocasião por subtrair grampos do trilho do trem. Deste modo, a procedência da presente ação é medida que se impõe. O acusado é reincidente, conforme FA e certidões de fls. 129/135, cometeu os crimes durante o estado de calamidade pública e durante o repouso noturno. Assim, a pena-base deverá ser agravada, nos termos do artigo 61, incisos I e II, letra 'j', do Código Penal. A pena do crime de furto deverá, ainda, ser aumentada em 1/3, nos termos do § 1º do artigo 155, do CP. Inviável a concessão de qualquer benefício legal. A pena do delito mais grave (art. 260, I) deverá ser aumentada de 1/6, nos termos do artigo 70, do CP. O regime não poderá ser o aberto, nos termos do artigo 33, do CP. Nestas condições, diante do exposto, aguarda-se a procedência da presente ação penal, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia." Por outro lado, pela Defesa foi dito: "MM. Juiz, de início, reporto-me ao relatório fático elaborado pelo Ministério Público. Após atenta análise dos presentes autos, a absolvição é medida que se impõe. Com efeito, não há prova suficiente para sustentar condenação. Com efeito, não há nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa capaz de estabelecer relação minimamente sólida

entre a ré e o fato descrito pela denúncia. Assim sendo, revela-se frágil o conjunto probatório produzido pelo Ministério Público em desfavor do acusado, eis que os depoimentos colhidos em sede judicial não fornecem a necessária certeza para a condenação. Simplesmente não há como se ter plena convicção da culpabilidade do réu. Por fim, imperioso observar que a acusação não produziu qualquer outra prova que indique a alegada relação do acusado com os fatos sob apuração. Não existe nenhuma gravação da ação delituosa, ou qualquer tipo de perícia ou indicando a participação do réu na empreitada criminosa. O réu também negou a prática do crime, apresentando versão plausível para os fatos. Assim, em arremate, sobejamente demonstrada a ausência de prova robusta capaz de ensejar a condenação do acusado, inevitável sua absolvição, com fundamento no Art. 386, VII do Código de Processo Penal. Caso assim não se entenda, ao menos em relação ao crime do Art. 260 do Código Penal, a absolvição se impõe, por evidente atipicidade da conduta, por dois motivos. Primeiro, por ausência do dolo específico de impedir ou perturbar o serviço férreo, elemento exigido pelo citado tipo penal. Segundo, porque a conduta atribuída ao agente não causou perigo de desastre, já que os trens foram parados imediatamente após se perceber a retirada dos grampos e o trem mais próximo estava a pelo menos 25 minutos de distância do local dos fatos. Conquanto o texto do tipo penal não faça menção expressa ao risco de dano, é evidente que se trata de crime de perigo concreto, e tanto é assim que o crime é legalmente denominado "perigo de desastre ferroviário". Assim, em relação a tal delito, impõe-se a absolvição, na forma do Art. 386, III, do Código de Processo Penal. Em relação à dosimetria, pugna-se pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por outro lado, e ao contrário do que afirma o Ministério Público, NÃO há reincidência, pois a extinção da punibilidade pela prescrição se deu em data anterior à data mencionada no documento de fl. 134, a qual apenas indica a data em que a ocorrência da prescrição foi reconhecida por sentença, cabendo à acusação comprovar que a data da efetiva extinção da punibilidade ocorreu há menos de cinco anos, o que não foi feito pelo Parquet no presente caso. Ainda, a agravante relativa ao cometimento de delito em situação de calamidade pública deve ser afastada, visto que não há demonstração de nexo de causalidade entre a calamidade mencionada pela denúncia e o fato criminoso nela descrito. Ademais, os decretos federais, estaduais e municipais editados acerca do tema têm por único objetivo afastar as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lcp nº 101/00) no curso do período de pandemia. Entre os dois crimes descritos pela denúncia deve ser reconhecido o concurso formal, eis que incontroverso que, mediante uma única conduta, praticaram-se os dois delitos, destacando-se, inclusive, que sequer se pode cogitar de desígnios autônomos no presente caso, já que o agente certamente tinha apenas a intenção de furtar. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o aberto, com a conversão da pena corpórea em restritiva de direitos, na forma dos Arts. 33, 44 e 59 do Código Penal. Por fim, deverá ser reconhecido ao requerente o direito de recorrer em liberdade." Finalmente, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. JOÃO DE PAULA DA SILVA NETO, qualificado a fls. 05 e 16, foi denunciado pela prática do crimes previstos no artigo 155, caput e §1º, bem como no artigo 260, inciso I, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), todos do Código Penal, porque no dia 1º de julho de 2022, por volta das 23h10min, e, portanto, durante o repouso noturno e por ocasião de estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020), na linha férrea instalada próximo à empresa "Minerva", situada na Avenida Manoel de Abreu, Vila Sedenho, nesta cidade e comarca, o acusado, subtraiu, para si, 52 (cinquenta e dois) grampos Pandrol que estavam instalados na linha férrea que passa pelo local, grampos esses descritos e avaliados a fls. 49/50, no valor de R\$ 668,20 (seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), pertencentes à empresa RUMO LOGISTICA, ora representada por Edvaldo Tomaz Fernandes. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e de local acima descritas, o acusado, já qualificado, perturbou o serviço de estrada de ferro, colocando em risco de descarrilhamento composição férrea, ao destruir, danificar e desarranjar, parcialmente, linha férrea. Instruída com o respectivo inquérito policial, a denúncia foi recebida em 12 de julho de 2022 (fl.

74). O réu foi pessoalmente citado (fl. 88) e apresentou resposta à acusação (fls. 96/99). Não se verificando presentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 106/107). No decorrer da instrução processual foram ouvidas a vítima, duas arroladas em comum pelas partes e, ao final, o acusado foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa do acusado, de seu turno, requereu a improcedência da ação, sustentando, resumidamente, insuficiência probatória por entender que não ficou comprovada a autoria quanto delito praticado ou, em caso de condenação, o reconhecimento do furto simples, bem como o afastamento da agravante de calamidade pública. No tocante à pena, pugnou pela fixação em seu mínimo legal, assim como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime inicial aberto. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A presente ação penal deve ser acolhida. As provas trazidas aos autos demonstram que o acusado cometeu as infrações penais que lhe foram imputadas na denúncia. A materialidade dos delitos vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), auto de avaliação (fls. 49/50), pelo relatório final realizado pela autoridade policial (fls. 63/64), bem como pela prova oral colhida durante a fase investigatória e ratificada sob o crivo do contraditório. A autoria também é certa. Senão, vejamos. Ouvida apenas em juízo, o representante da vítima, Edson Tomaz Fernandes, declarou que, na época dos fatos, estavam ocorrendo muitos furtos semelhantes, os quais podem causar descarrilhamento. Afirmou que, no dia dos fatos, os vigilantes o avisaram de que um indivíduo havia sido abordado e detido após furtar na posse uma bolsa, dentro da qual havia os grampos subtraídos, além de uma marreta, a qual teria sido usada para retirar-los da ferrovia. Disse que, em razão dos fatos, o trecho da rodovia ficou impedido de tráfego ferroviário por algum tempo, até que os grampos novos fossem recoloca-los, em razão do grande risco de descarrilhamento que o furto provocou. Disse que mandou os vigilantes acionarem a polícia. Afirmou que, até então, não conhecia o réu, mas os vigilantes disseram que já haviam o abordado em situação semelhante, relativa a furto de grampos da ferrovia. Disse também que não teve contato pessoal com o réu. Relatou que foram os vigilantes que conduziram o réu até a delegacia de polícia, sendo que lá compareceu apenas posteriormente. Informo que nenhum trem chegou a passar pelo local dos furtos, justamente em razão do perigo de descarrilhamento. Não soube dizer se havia algum trem na iminência de passar pelo local do furto. As testemunhas Paulo Felix Dias e William Oliveira Mota, ouvidos na fase policial, declararam que são vigilantes na empresa RUMO LOGISTICA, a qual atua no transporte ferroviário de grãos e combustíveis. Afirmaram que são constantes os furtos de grampo pandrol, os quais servem para fixar o trilho nos dormentes, ou seja, quando estes são retirados, os trilhos ficam soltos e impedem o tráfego das composições, gerando perigo de descarrilhamento de tais composições. Informaram, ainda, que a subtração destes grampos, no local em que foram retirados, acabou por paralisar todo o tráfego de composições desde Rondonópolis-MS até o porto de Santos-SP, sendo que, enquanto eles não fossem repostos, as composições devem permanecer paralisadas, pois uma depende da outra para a livre circulação. Assim, após esta breve explicação de como funciona e os danos gerados a partir da subtração desses grampos da linha férrea, a empresa passou a exercer maior rigor na vigilância e proteção da linha férrea. Na data dos fatos, relataram que uma das equipes de ronda notou a subtração de grampos de grande extensão da linha férrea e acionou a equipe dos depoentes para o local. Acrescentaram que passavam debaixo de um pontilhão, mais precisamente próximo a empresa Minerva, onde avistaram um indivíduo saindo da linha férrea e descendo uma escadaria que dá acesso à rodovia, carregando nas costas uma sacola cheia desses grampos pandrol. Narraram, também, que o indivíduo, ao ser abordado, tentou correr, mas foi contido, ocasião que passou a xingar-los, fazendo ameaças de morte e dizendo que, se fosse preso, voltaria para matá-los. Informaram ainda que, dentro da sacola, localizaram 42 grampos pandrol e, nos bolsos da jaqueta do acusado, foram encontrados mais 10 grampos, totalizando 52 grampos. Ressaltaram, por fim, que o acusado havia sido preso recentemente pela

prática de fatos semelhantes, ou seja, por furto de outros 54 grampos (fls. 03 e 04). Em juízo, a testemunha Paulo confirmou os fatos por ela narrados na fase policial. Confirmou que foi o réu, presente na audiência, a pessoa que abordou na posse dos grampos subtraídos da rodovia no dia dos fatos. Disse que, no momento da abordagem, o réu resistiu, estava muito alterado e precisaram usar de força para conte-lo até a chegada da polícia, uma vez que ele tentou agredir a equipe de vigilância. Recordou-se que os fatos se passaram por volta das 23:00 horas. Informou que o local dos fatos é uma área industrial, todavia os fatos ocorreram na linha férrea que passa por cima de um pontilhão, embaixo do qual passam muitos veículos. Disse também que, o local, é próximo a vilas desta cidade. Afirmou que havia um trem próximo de Bueno de Andrade que teve que ser parado para que não passasse sobre o trilho onde o furto ocorreu. Em juízo, William, em harmonia com seu colega Paulo, também confirmou suas declarações prestadas na fase investigatória. Disse ainda que, em dois meses distintos anteriormente, o réu havia sido preso pela prática de furtos semelhantes a esses. Disse que os grampos foram furtados de um trecho muito perigoso da ferrovia, que fica entre vilas de Araraquara e de Américo Brasiliense, o qual passa sobre um pontilhão, sob o qual circulam muitos automóveis. Também reconheceu o réu presente na audiência como sendo o autor do furto, o qual, além de resistir à prisão, os ameaçou, dizendo que seria solto novamente e voltaria novamente para pega-los. Recordou-se que um trem foi parado em Bueno de Andrade para que não passasse pelo local dos fatos, tendo em vista o grande risco de descarrilhamento. Afirmou também que os fatos se passaram por volta das 23:00 horas. Informou que o trem que foi parado em Bueno de Andrade deveria passar pelo local dos fatos cerca de 25 minutos a partir do ponto que sua trajetória foi interrompida. Interrogado na fase policial, o acusado negou que tenha praticado os delitos que lhe foram imputados na denúncia, alegando que, tanto a sacola, quanto a marreta, apreendidas não lhes pertenciam. Alegou, por fim, que estava apenas passando pelo local no momento que foi abordado pelos vigilantes (fls. 05). Em juízo, o acusado negou a prática do furto. Disse que, cerca de doze dias antes dos fatos foi preso porque pegou alguns grampos que encontrou próximos à ferrovia. Afirmou que, assim, no dia dos fatos, foi preso pelos dois vigilantes, sendo que um deles, ao vê-lo, disse que a Justiça não prestava, uma vez que ele já estava solto. Afirmou que, no dia dos fatos, não estava sem nada, sem nenhuma sacola e sem levar nenhum grampo consigo. Disse também não levava nenhuma marreta consigo. Contudo, a versão do réu não se sustenta, na medida em que totalmente dissociada do contexto probatório produzido nos autos. O representante da vítima confirmou a ocorrência do furto. Os vigilantes da empresa, de seu turno, tanto na fase policial como em juízo, de forma coerente, uníssona e precisa, confirmaram a ocorrência dos fatos, efetuaram a abordagem e detiveram o réu na posse dos grampos por ele subtraídos instantes antes da linha férrea, sendo que partes deles estava numa sacola que ele levava consigo e outra parte em seu bolso. Ambos os vigilantes também confirmaram que, em razão da subtração dos grampos praticada pelo acusado, a linha ferroviária teve sua circulação interrompida até que eles fossem recolocados. De acordo com as testemunhas acima mencionadas, no dia dos fatos, o acusado se dirigiu ao local e, com o uso de uma marreta, retirou da linha férrea 52 (cinquenta e dois) grampos Pandrol que nela estavam instalados, colocando 42 (quarenta e dois) deles em uma sacola e os outros 10 (dez) nos bolsos de sua jaqueta, evadindo-se do local. Como consequência disso, o tráfego de trens, desde Rondonópolis/MS a Santos/SP, foi interrompido, a fim de se evitar um desastre férreo, já que os trilhos passaram a ficar sobrepostos aos dormentes sem qualquer segurança. Comprovou-se, finalmente, que, após ter se apoderado e ocultado os bens e, portanto, consumado o crime de furto, o acusado desceu uma escada que dá acesso à rodovia, quando, então, foi surpreendido e preso em flagrante pelos vigilantes William Oliveira Mota e Paulo Felix Dias, que faziam a ronda pelo local. Foi necessário o uso de força física moderada por parte dos vigilantes para conter JOÃO DE PAULA, que chegou a tentar fugir do local. Em seu poder foi encontrada e apreendida também uma marreta que foi utilizada para a retirada dos grampos da linha férrea (fl. 11). Portanto, além de subtrair os grampos acoplados e que fixam os trilhos da linha férrea, o réu perturbou o serviço de estrada de ferro, uma vez

que colocou em risco de descarrilhamento de composições férreas, danificar e desarranjar a linha férrea da qual ele retirou a res furtiva. Cuida-se, no caso, de crime de perigo. Basta o risco de causar o dano para sua configuração, o que, efetivamente, ocorreu. Somente após a recolocação dos objetos, o que foi feito prontamente pela empresa (cf. laudo pericial de fls. 53/58), é que o tráfego ferroviário foi restabelecido. Conforme se observa, portanto, o conjunto probatório produzido nos autos aponta com a clareza e segurança necessária que o acusado, de fato, praticou os ilícitos a ele imputados na denúncia. Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, portanto, não há dúvidas de que o acusado foi o autor do furto a ele imputado na denúncia. Devidamente demonstradas, portanto, a autoria e a materialidade do crime de furto praticado pelo acusado, de rigor a procedência da ação. Passo à fixação da pena. Crime de furto praticado durante o repouso noturno: Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão de seus maus antecedentes criminais (fls. 22/32), os quais demonstram sua personalidade voltada para criminalidade, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa. Na segunda etapa, observo que o réu é reincidente, inclusive específico (fls. 131/135). Além disso, está presente a agravante em razão do crime ter sido praticado durante período de calamidade pública. Na lição de Cleber Masson, entende-se por calamidade pública "o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas" (in CÓDIGO PENAL COMENTADO, 7ª edição, Editora Método, página 396). Evidentemente, a pandemia de COVID-19 que aflige o mundo desde o fim do ano passado e o Brasil, especificamente, desde meados de março, é exemplo de calamidade pública. No Estado de São Paulo, o Decreto n.º 64.879, de 20 de março de 2020 reconheceu a existência desse estado. De qualquer forma, o período de calamidade pelo qual passa o Brasil constitui fato notório, porque atual. O fato notório independe de prova. Em tempos de pandemia, cidadãos de bem devem manter-se recolhidos em seus lares sempre que possível, até mesmo para viabilizar o direcionamento prioritário de todos os recursos estatais para atendimento de ocorrências inevitavelmente ligadas à tragédia que assola o país. O réu, no entanto, optou por delinquir durante esse período. E isto revela especial insensibilidade moral, a justificar um apenamento mais severo. Logo, presentes duas agravantes, sendo uma delas a reincidência específica, elevo a pena em 1/4 (um quinto), ou seja, 03 (três) anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Na terceira fase, verifico que o crime foi praticado durante o repouso noturno. Assim, nos termos do artigo 155, § 1º, do Código Penal, elevo a pena em um terço, ou seja, 04 (quatro) anos, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. Crime de perturbação do serviço ferroviário: Levando novamente em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão de seus maus antecedentes criminais (fls. 22/32), os quais demonstram sua personalidade voltada para criminalidade, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa. Na segunda etapa, observo que o réu é reincidente, inclusive específico (fls. 131/135). Além disso, está presente a agravante em razão do crime ter sido praticado durante período de calamidade pública. Logo, majoro a pena em 1/4 (um quarto), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno definitiva a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. O réu, mediante uma única ação, praticou dois crimes distintos. Assim, reconheço a figura do concurso formal de crimes sendo que, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, aplico-lhe e somente a pena do crime mais grave, aumentada de um sexto. Pena final, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias multa. Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal. Fixo o regime FECHADO ao acusado, em razão do quantum de pena aplicada, bem como por sua reincidência, nos termos do artigo 33, §2º, 'b', do CP. Pelos mesmos motivos, não faz jus à substituição da pena, tampouco à concessão da benesse do sursis. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, ensejo em

que CONDENO o acusado JOÃO DE PAULA DA SILVA NETO, qualificado a fls. 05 e 16, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, fixados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput e §1º, bem como no artigo 260, inciso I, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), todos do Código Penal, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do mesmo diploma legal. Nego ao réu o apelo em liberdade, pois ainda estão presentes os fundamentos que levaram à decretação de sua prisão preventiva, agora fundamentada também pela condenação, notadamente para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da conduta, evidenciada pela reincidência. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido. Expeça-se guia de execução provisória da pena. Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, o acusado arcará com o pagamento de cem UFESP's a título de custas, observando se o caso o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, bem como o mais que se fizer necessário. Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe. P.I.C." Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual (Teams/Microsoft), e a gravação estará diretamente disponível nos autos, ou em mídia CD/DVD. Saem cientes de que poderá ser fornecida cópia, quando solicitado, no prazo de 10 dias, sendo necessária para tanto, apresentação de mídia no ato do requerimento. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelos presentes neste ato a providência dos artigos 145, inciso III, e 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Nada mais. Para constar, eu, Sebastião José de Miranda Asturiano Filho, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz